



COMPRA ÁGIL

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Y TÉRMINOS DE LA CONTRATACIÓN

ADQUISICIÓN DE PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN.

TÉRMINOS DE LA CONTRATACIÓN

1. ANTECEDENTES.

La Subsecretaría de Educación Superior, en adelante Subsecretaría, realiza, año a año, a través de la Unidad de Gestión y Desarrollo de Personas, actividades de capacitación asociadas al perfeccionamiento y mejora de las competencias laborales de los funcionarios y funcionarias que se desempeñan en la Subsecretaría, con el fin de aportar a la mejora de las tareas y funciones diarias, considerando la modernización del Estado.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES.

La capacitación permitirá a los funcionarios(as) adquirir conocimientos y herramientas útiles para aplicar los aspectos metodológicos y prácticos de herramientas de control de gestión, para el aterrizaje en el trabajo diario, alineándolo a los objetivos estratégicos de la Subsecretaría de Educación Superior.

Ítems	Producto requerido	N° participantes	N° de horas	Modalidad
1.-	Curso "R" Base Datos	10	20	E-learning (sincrónico)
2.-	Atención de Público-PMG- Calidad	8	24	E-learning (sincrónico)
3.-	Gestión ambiental en el Sector Público PMG Estado Verde	10	8	E-learning (sincrónico)
4.-	Resolución de Conflictos Laborales	8	24	E-learning (sincrónico)
5.-	Curso de Lengua de Señas	3	24	E-learning (sincrónico)
6.-	Conducción Eficiente	3	10	E-learning (sincrónico)
7.-	Remuneraciones EUS - Intermedio	2	24	E-learning (sincrónico)

A. MODALIDAD:

La modalidad de los cursos podrá ser de las siguientes maneras:

- **E-Learning:** Esta modalidad está dada por acceso al conocimiento mediante aprendizaje con docencia asistida, práctico y colaborativo, se organizan prioritariamente en función de la interacción directa in situ y en tiempo real entre el(la) relator(es) y los participantes.

Modalidad en la cual la capacitación se brinda en plataformas en línea y a distancia. Los oferentes que postulen a los cursos (ítems) con modalidad E-Learning deberán contar con una plataforma que albergue contenidos sobre el curso y respaldo de las sesiones streaming que se realicen. Las plataformas para utilizar para las sesiones streaming serán únicamente MICROSOFT TEAMS y ZOOM, y deberá enviar los enlaces de las sesiones con anterioridad al día de la clase tanto a los participantes como a la contraparte técnica. además de responder a las especificaciones técnicas definidas para cada ítem.

B. CONSIDERACIONES GENERALES DEL SERVICIO

El Contratista deberá ejecutar el servicio de capacitación del ítem o los ítems adjudicados bajo las siguientes consideraciones:

- La modalidad de enseñanza a ofertar deberá ser la misma que se encuentra indicada en cada ítem, en sus especificaciones técnicas.
- El Contratista deberá cumplir con el N° total de horas consideradas para cada ítem adjudicado.
- El Contratista deberá impartir el curso al número de participantes definidos para cada uno de ellos (ítem).
- El Contratista deberá ejecutar el servicio dentro de la jornada laboral. Solo en casos excepcionales se podrá proponer alguna jornada fuera del horario laboral, siempre y cuando sea solicitado por la Subsecretaría de Educación Superior lo que se acordará previamente con el Contratista.
- El Contratista deberá ejecutar el servicio en sesiones que se acordarán en la reunión de ajuste, las cuales no podrán superar las 3 horas en modalidad E-learning o presencial de acuerdo con el número de sesiones establecidas para cada ítem en las especificaciones técnicas, pudiendo la Contraparte Técnica realizar ajustes al número de sesiones y horas previo acuerdo con el Contratista.
- El Contratista deberá considerar, en el ítem adjudicado, la realización de actividades pedagógicas, de las cuales al menos el 70% de ellas correspondan a actividades prácticas, en todas sus modalidades.
- El Contratista antes de ejecutar, y con previo acuerdo con la Contraparte Técnica, deberá hacer entrega del documento denominado "Guion Metodológico" del ítem (curso) adjudicado, el cual debe ser entregado al menos 15 días hábiles previo al inicio del curso, vía correo electrónico.

Se debe explicitar claramente en el Anexo N°4, el número de sesiones y horas por cada ítem indicadas en el punto 2 de los Términos de referencia. Esto se coordinará entre el Contratista y la Contraparte Técnica, a partir de la emisión de Orden de Compra.

Todos los cursos de capacitación que se mencionan anteriormente deberán indicar de manera clara la metodología a utilizar, considerando que la Subsecretaría requiere de actividades que tengan al menos un 70% de actividades prácticas en su programa, que permitan poner en práctica lo aprendido sesión a sesión.

Es fundamental adecuar los contenidos y metodología de trabajo a las necesidades de los participantes, de manera de ir aplicando lo aprendido a su puesto de trabajo, y poder cumplir con los objetivos propios de la Subsecretaría, de acuerdo con los requerimientos. Otro aspecto fundamental, es que los ejemplos sobre los que se trabaje sean vinculados a la Administración Pública, e idealmente a la realidad de la Subsecretaría, no se podrán utilizar ejemplos, ni ejercicios, ni casos prácticos, asociados a entidades privadas.

2.1 HORARIOS DE LOS CURSOS.

El horario para la realización de los cursos de capacitación definido por la Subsecretaría es en jornada laboral hábil, es decir, de lunes a jueves entre 09:00 y 18:00 horas y viernes entre 09:00 y 17:00 hrs, para lo cual, se debe definir un rango horario continuo, ya sea en horario am o en horario pm. Se debe considerar un máximo de 3 horas, es decir, entre 09:00 y 12:00 horas, o entre 14:00 y 17:00 horas. La periodicidad, es de mínimo 2 veces por semana y máximo 3 veces por semana. Estas condiciones son las mínimas requeridas, por lo que el Contratista, deberá adecuarse a estas condiciones establecidas, sin modificaciones. Los horarios definitivos se coordinarán entre el Contratista y la Contraparte Técnica, a partir de la emisión de la Orden de Compra.

La única excepción de que las actividades se puedan realizar fuera del horario laboral es que provenga de un requerimiento por escrito de la Contraparte Técnica de la Subsecretaría en coordinación con el Contratista.

2.2. IMPLEMENTACIÓN DE LOS CURSOS.

Las sesiones de clases podrán comenzar a dictarse desde la emisión de Orden de Compra, definiendo en conjunto entre el Contratista y la Contraparte Técnica, la fecha más adecuada de acuerdo con la disponibilidad tanto de los participantes, como del relator elegido.

El Contratista deberá realizar las sesiones de clases, según las especificaciones técnicas de cada ítem, pudiendo variar la cantidad entre una a tres sesiones a la semana. Esto se acordará y definirá en reunión de ajustes, entre el Contratista y la Contraparte Técnica, la cual se realizará dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a la fecha de emisión de la Orden de Compra.

2.2.1 ELEMENTO DIFERENCIADOR.

El oferente podrá ofertar elementos diferenciadores por los que será evaluado positivamente, debiendo indicarlos en el Anexo N°4, Tabla 9. Estos podrán ser:

El oferente podrá ofrecer un tutor ayudante que facilite el proceso de trabajo en plataforma, de manera de responder a lo requerido de acuerdo con las condiciones de la actividad de capacitación. Por ejemplo, asesorar a los participantes en el uso de la plataforma, el uso de herramientas tecnológicas disponibles, responder consultas, entre otras.

Incorpora sesión extraordinaria a las ya establecidas en las especificaciones técnicas de cada ítem al cual postula, con la finalidad de retroalimentar los resultados de la evaluación final de los participantes.

Otorga 3 (tres) o más becas de participación que se adicionan al número de participantes indicados en las especificaciones técnicas del ítem al cual postula.

Entiéndase por beca, conceder la participación a la actividad de capacitación a 3 o más funcionarios(as) de manera gratuita, adicional al número de participantes definidos para cada ítem, otorgándoles iguales condiciones a los nuevos participantes becados, según lo indicado en las especificaciones técnicas de cada ítem ofertado.

En caso de no ofertar el N° de becas indicado, no será considerada la oferta de este elemento diferenciador en la evaluación técnica.

2.3 REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS/LAS RELADORES/AS.

El equipo de relatores deberá contar con título técnico profesional y/o profesional de acuerdo con las especificaciones técnicas de cada ítem. Es deseable que cuente adicionalmente con estudios de Diplomado, cursos de especialización y/o Magíster relacionado con el área temática del ítem ofertado, con una antigüedad no superior a 10 años contados desde la fecha de publicación de los presentes términos de referencia. Cada una de las certificaciones de

experiencias deberán contar con un mínimo de 20 horas lo que se debe presentar y adjuntar junto al Anexo N° 5 “Presentación Antecedentes y Experiencia del/os/as relatores/as. Servicio de Capacitación”. El equipo de relatores presentado(s) debe(n) cumplir con las características requeridas en las especificaciones técnicas para poder dictar el curso, y esto debe ser coincidente con lo que se indicó en la propuesta del Contratista.

En caso de modificación del equipo de relatores presentado, este solo será posible con licencia médica que comprometa más de dos sesiones, siendo informado a la Contraparte Técnica. El nuevo relator y/o equipo de relatores deberá cumplir con las características requeridas para la realización del servicio, de acuerdo con los presentes términos de referencia, previa evaluación y aprobación de este por parte de la Contraparte Técnica, a través de reunión presencial o vía online, según se defina.

2.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS CERTIFICADOS A ENTREGAR AL FINALIZAR LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN.

Los certificados de aprobación de los cursos deberán cumplir las siguientes especificaciones técnicas:

- Logo del Contratista.
- Contener el nombre completo del participante que aprobó el curso (Nombres y Apellidos).
- Número de horas realizadas.
- Nota final de aprobación indicando la escala de notas.
- Fecha de inicio y término del curso (DD/MM/AA).
- Firma del Representante Legal del Contratista.
- Fecha de entrega del certificado.

El formato digital de los certificados de aprobación del curso deberá ser enviado a la Contraparte Técnica para ser revisado y aprobado, antes de su emisión definitiva. Una vez aprobados, el Contratista deberán enviar dichos certificados en formato físico.

2.5 REQUISITOS MÍNIMOS MATERIALES

Se requerirá que toda la documentación del curso (clases grabadas, material, ejercicios, bibliografía, entre otros) se comparta con los funcionarios y funcionarias participantes de dicha actividad, mediante acceso a plataforma que permita ingresar y descargar la información. Si la actividad se realiza de forma presencial, se requerirá que la información se comparta de forma física y de acuerdo con lo indicado en las especificaciones técnicas, de manera que se pueda revisar la documentación relativa al ítem adjudicado.

2.6 PLANILLA DE ASISTENCIA.

El Contratista deberá generar una planilla de asistencia de los alumnos participantes de cada curso de acuerdo al mínimos y máximos de participantes establecidos en el punto 2 de los términos de referencia, la cual deberá contener al menos los siguientes datos: nombre del curso, nombre completo del alumno (nombres y apellidos), RUT, fecha de cada sesión, indicando si asistió o no el participante. En el caso que la actividad se realice en formato E-Learning, se requiere el registro de asistencia con registro fotográfico.

2.7 COORDINACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

El Contratista deberá realizar las siguientes actividades de coordinación por ítem:
Ejecutar la actividad de capacitación dentro de un periodo no superior a 3 meses a partir de la emisión de la OC, contando con sesiones de 3 horas máximo en formato Streaming o presencial (con dos break de 10 a 15 minutos).

Materializar durante el transcurso de la actividad, en caso de ser necesario, reuniones de ajuste entre la Contraparte Técnica y relator o equipo de relatores, de manera de asegurar la calidad de la(s) actividad(es), velando por obtener un servicio adecuado a lo requerido.

Cumplir con el proceso de evaluación instaurado al interior de la Subsecretaría, esto quiere decir, que se deben aplicar los formatos que se compartirán al Contratista, de manera de evaluar el proceso en sus diversas etapas (Evaluación de reacción y Transferencia en caso de ser necesario). La metodología de evaluación deberá responder a lo que se indique en las especificaciones técnicas de cada ítem. No se podrán aplicar evaluaciones de selección múltiple, de lo contrario la propuesta se considerará inadmisibile.

Las actividades que deben realizarse durante el transcurso del curso deben ser prácticas y de manera que el aprendizaje pueda ser evidenciado por los funcionarios y las funcionarias participantes en el desarrollo de sus tareas.

2.8 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN:

- 1- Ítem. Curso "R" Base Datos

OBJETIVO DE DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN	MÓDULOS	PERFIL RELATOR/A - CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
Desarrollar habilidades en programación y análisis de datos en R a nivel intermedio–avanzado, que permitan a los participantes automatizar procesos, analizar información mediante técnicas estadísticas y de machine learning, y generar reportes reproducibles y visualizaciones profesionales.	MÓDULO I – Programación y manipulación avanzada - Buenas prácticas en R (estándares, scripts, proyectos) - Programación funcional con purrr: -map(), map_df(), reduce() - Manipulación avanzada con dplyr: -joins (inner, left, anti, semi) -uso de across() - Transformación de datos: -pivot_longer, pivot_wider - Manejo de fechas (lubridate) - Introducción a eficiencia: -vectorización -data.table (conceptos clave) MÓDULO II – Automatización y workflows - Agrupación, mutación y consagración - Transformación, combinación y ordenamiento - Generación de gráficos - Procesamiento masivo de datos: -iterar bases -iterar gráficos MÓDULO III – Visualización y análisis estadístico aplicado - gplot2 avanzado: -capas y gramática de gráficos -facet y personalización - Visualizaciones avanzadas: -mapas (sf) -interacción básica (plotly) - Modelos estadísticos: -regresión múltiple -regresión logística - Diagnóstico de modelos - Preparación de datos para análisis y gráficos MÓDULO IV – Modelamiento, reporting y productos - Introducción a Machine Learning: -train/test -árboles y random forest (conceptual+ práctica) - Evaluación de modelos - RMarkdown: -reportes automatizados - Introducción a Shiny: apps básicas - Exportación de resultados: HTML, Excel, reportes dinámicos	Modalidad: E-learning Profesión requerida: contar con título profesional. Perfeccionamiento: (Diplomados – capacitación de especialización – Magíster) Es deseable que el equipo de relatores que prestará el servicio de capacitación cuente con especialización en el área del curso a impartir. Experiencia impartiendo cursos de la temática: Mínimo 5 años de experiencia impartiendo cursos en liderazgo contados hacia atrás desde la fecha de publicación de las presentes Términos de Referencia. Metodología de enseñanza y aprendizaje: Sesiones sincrónicas. Actividades evaluadas durante la realización del curso y un trabajo final. Evaluación de los aprendizajes: Cumplimiento de ejercicios prácticos luego de cada sesión y una evaluación final donde deben resolver un caso práctico. Aprobación con nota igual o superior a 4.0, en escala de 1.0 a 7.0 y cumplimiento de 70% de participación en sesiones.

OBJETIVO DE DESEMPEÑO DE LA	MÓDULOS	PERFIL RELATOR/A - CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
-----------------------------	---------	--

ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN		
Fortalecer las competencias de los funcionarios en gestión de calidad y atención de público, mediante la aplicación de normativas y herramientas prácticas, con el fin de mejorar la entrega oportuna de información y la experiencia de estudiantes y postulantes en el proceso de acceso a la educación superior.	Módulo 1: Atención de Público y Calidad en el Estado • Rol de la atención de público en la gestión pública • Enfoque de calidad en el servicio • PMG de calidad: conceptos y exigencias • Principios de trato usuario–funcionario • Importancia de la información clara y oportuna en procesos de acceso a educación superior Módulo 2: Protocolos y Habilidades de Atención • Comunicación efectiva con usuarios • Manejo de situaciones complejas y usuarios difíciles • Protocolo de atención presencial, telefónica y digital • Buenas prácticas en el servicio público. • Atención a estudiantes y postulantes: claridad, orientación y resolución de consultas frecuentes Módulo 3: Experiencia Usuaria y Mejora del Servicio • Concepto de experiencia usuaria en el sector público • Medición de satisfacción (encuestas, indicadores) • Uso de la retroalimentación para mejora continua. • Identificación de necesidades de usuarios del sistema de educación superior Módulo 4: Gestión de Calidad Aplicada a la Atención • Identificación de brechas en la atención • Herramientas de mejora continua (PDCA) • Acciones de mejora alineadas al PMG • Propuestas de mejora en la entrega de información a estudiantes y usuarios	Modalidad: E-learning – sincrónico Profesión requerida: contar con título profesional en el área de ingeniería o similar. Perfeccionamiento: (Diplomados - capacitación de especialización - Magíster): Es deseable que el equipo de relatores que prestará el servicio de capacitación cuente con especialización en el área de gestión, negocios, administración, o similares. Experiencia impartiendo cursos de la temática: Mínimo 5 años de experiencia impartiendo cursos relacionados con la materia del curso a impartir. Metodología de enseñanza y aprendizaje: sesiones teóricas y practicas Evaluación de los aprendizajes: Talleres prácticos y evaluación final. Aprobación con nota igual o superior a 4.0, en escala de 1.0 a 7.0 y cumplimiento de 70% de participación en sesiones. .

3- Ítem- Gestión ambiental en el Sector Público PMG Estado Verde

OBJETIVO DE DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN	MÓDULOS	PERFIL RELATOR/A - CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
Fortalecer las competencias de los funcionarios en gestión ambiental, mediante la aplicación de prácticas sostenibles alineadas al PMG Estado Verde, contribuyendo al uso eficiente de los recursos y la reducción del impacto ambiental institucional.	Módulo 1: Protección de Ecosistemas • Importancia de los ecosistemas en la gestión pública • Impacto de las instituciones en el entorno • Buenas prácticas para la protección ambiental Módulo 2: Uso de Energías Limpias • Conceptos de eficiencia energética • Energías limpias en el sector público • Medidas de ahorro energético en oficinas Módulo 3: Gestión Responsable del Agua • Uso eficiente del recurso hídrico • Medidas de ahorro y control • Buenas prácticas en dependencias públicas Módulo 4: Economía Circular y Reducción de Residuos • Principios de economía circular • Reducción, reutilización y reciclaje • Gestión de residuos en instituciones públicas • Taller práctico: identificación de oportunidades de mejora en la gestión ambiental institucional. • Elaboración de un plan de acción básico para la implementación de prácticas sostenibles.	Modalidad: E-learning – sincrónico Profesión requerida: contar con título profesional en el área de ingeniería o similar. Perfeccionamiento: (Diplomados - capacitación de especialización - Magíster): Es deseable que el equipo de relatores que prestará el servicio de capacitación cuente con especialización en el área de gestión, negocios, administración, o similares. Experiencia impartiendo cursos de la temática: Mínimo 5 años de experiencia impartiendo cursos relacionados con la materia del curso a impartir. Metodología de enseñanza y aprendizaje: sesiones teóricas y practicas Evaluación de los aprendizajes: Talleres prácticos y evaluación final. Aprobación con nota igual o superior a 4.0, en escala de 1.0 a 7.0 y cumplimiento de 70% de participación en sesiones. Sesiones: sincrónicas.

4- Ítem- Resolución de Conflictos Laborales

OBJETIVO DE DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN	MÓDULOS	PERFIL RELATOR/A - CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
Fortalecer las competencias de los funcionarios públicos en la identificación, análisis y resolución de conflictos laborales, promoviendo ambientes de trabajo colaborativos, respetuosos y alineados con la normativa vigente en Chile.	Módulo 1: Comprendiendo el Conflicto en el Ámbito Laboral Público • Concepto y naturaleza del conflicto laboral • Causas frecuentes en el sector público • Impacto en clima organizacional y desempeño • Marco normativo: Estatuto Administrativo (Ley N°18.834) Módulo 2: Diagnóstico y Análisis de Conflictos • Identificación de tipos de conflictos: interpersonales, estructurales y organizacionales. • Herramientas para el análisis de conflictos: mapa de actores, intereses y necesidades. • Niveles de escalamiento del conflicto Módulo 3: Comunicación Efectiva y Habilidades para la Resolución de Conflictos • Comunicación efectiva y preventiva • Escucha activa y comunicación asertiva • Manejo de emociones y empatía • Técnicas de negociación y mediación Módulo 4: Estrategias y Métodos de Resolución de Conflictos • Diseño y aplicación de protocolos internos de gestión de conflictos • Técnicas de resolución colaborativa orientadas al trabajo en equipo • Simulación de casos prácticos con foco en soluciones sostenibles Vinculación con cultura organizacional: • incorporación de buenas prácticas de resolución en la dinámica laboral • generación de aprendizajes para la prevención de futuros conflictos Módulo 5: Promoviendo una Cultura Organizacional Saludable (3 horas) • Clima laboral y trabajo colaborativo • Prevención de conflictos y acoso laboral • Rol de jefaturas y liderazgo en la gestión de conflictos • Diseño de planes de acción para la mejora del clima organizacional	Modalidad: E-learning – sincrónico Profesión requerida: contar con título profesional en el área de la psicología o similar. Perfeccionamiento: (Diplomados - capacitación de especialización - Magister): Es deseable que el equipo de relatores que prestará el servicio de capacitación cuente con especialización en el área de gestión, negocios, administración, o similares. Experiencia impartiendo cursos de la temática: Mínimo 5 años de experiencia impartiendo cursos relacionados con la materia del curso a impartir. Metodología de enseñanza y aprendizaje: sesiones teóricas y prácticas Evaluación de los aprendizajes: Talleres prácticos y evaluación final. Aprobación con nota igual o superior a 4.0, en escala de 1.0 a 7.0 y cumplimiento de 70% de participación en sesiones.

Ítem N°5 Curso de Lengua de Señas

6.- Ítem -Conducción Eficiente

OBJETIVO DE DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN	MÓDULOS	PERFIL RELATOR/A - CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
Desarrollar habilidades básicas en Lengua de Señas Chilena que permitan a los participantes comunicarse de manera inclusiva con personas sordas, favoreciendo el acceso equitativo a la información y la atención en el servicio público.	Módulo 1: Introducción a la Cultura Sorda • Concepto de inclusión y accesibilidad • Cultura e identidad de la comunidad sorda • Principios de comunicación inclusiva • Rol del servicio público en la atención a personas sordas Módulo 2: Fundamentos de la Lengua de Señas Chilena • Alfabeto manual (dactilológico) • Saludos y presentaciones • Vocabulario básico de uso cotidiano • Expresiones frecuentes en atención de público Módulo 3: Comunicación Básica en Contextos de Atención • Construcción de frases simples • Comprensión de señas básicas • Interacción en situaciones habituales: ○ orientación ○ consultas ○ entrega de información • Estrategias de apoyo a la comunicación Módulo 4: Práctica y Aplicación • Ejercicios prácticos guiados • Simulación de atención a usuarios • Uso de recursos visuales y apoyo comunicacional • Corrección y retroalimentación	Modalidad: E-learning – sincrónico Profesión requerida: Instructor/a en Lengua de Señas Chilena Perfeccionamiento: (Diplomados – capacitación de especialización - Magíster): Es deseable que el equipo de relatores que prestará el servicio de capacitación cuente con especialización en el área. Experiencia impartiendo cursos de la temática: Experiencia en formación de adultos. Mínimo 5 años de experiencia impartiendo cursos relacionados con la materia del curso a impartir. Metodología de enseñanza y aprendizaje: sesiones teóricas y prácticas Evaluación de los aprendizajes: Talleres prácticos y evaluación final. Aprobación con nota igual o superior a 4.0, en escala de 1.0 a 7.0 y cumplimiento de 70% de participación en sesiones.

OBJETIVO DE DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN	MÓDULOS	PERFIL RELATOR/A - CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
Fortalecer las competencias de los funcionarios en conducción eficiente, planificación de rutas y seguridad vial, mediante la aplicación de buenas prácticas orientadas a la reducción del consumo de combustible, la disminución de emisiones contaminantes y la	Módulo 1: Planificación de Rutas y Gestión del Traslado • Importancia de la planificación de rutas • Uso eficiente del tiempo y recursos • Identificación de rutas óptimas Factores que afectan el desplazamiento (tránsito, condiciones climáticas, zonas urbanas) Módulo 2: Conducción Eficiente y Reducción de Combustible • Principios de conducción eficiente • Técnicas para reducir el consumo de combustible	Modalidad: E-learning – sincrónico Profesión requerida: contar con título profesional en el área de ingeniería o similar. Perfeccionamiento: (Diplomados – capacitación de especialización - Magíster): Es deseable que el equipo de relatores que prestará el servicio de capacitación cuente con especialización en el área.

prevención de accidentes.	• Mantenimiento preventivo del vehículo • Hábitos de conducción que impactan el gasto energético Módulo 3: Reducción de Emisiones Contaminantes • Relación entre conducción y emisiones • Buenas prácticas para disminuir la huella ambiental • Uso responsable del vehículo institucional • Conducción sustentable en el sector público Módulo 4: Seguridad Vial y Prevención de Riesgos • Normativa de tránsito vigente • Factores de riesgo en la conducción • Prevención de accidentes • Conducción defensiva • Responsabilidad del conductor en el servicio público	Experiencia impartiendo cursos de la temática: Mínimo 5 años de experiencia impartiendo cursos relacionados con la materia del curso a impartir. Metodología de enseñanza y aprendizaje: sesiones teóricas y prácticas Evaluación de los aprendizajes: Talleres prácticos y evaluación final. Aprobación con nota igual o superior a 4.0, en escala de 1.0 a 7.0 y cumplimiento de 70% de participación en sesiones.
---------------------------	--	---

OBJETIVO DE DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN	MÓDULOS Y CONTENIDOS	PERFIL RELATOR/A – CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
Desarrollar en los participantes las competencias necesarias para Aplicar cálculos de remuneraciones asociados a asignaciones específicas, tales como bienios, funciones críticas, bonificaciones y descuentos legales, mediante el desarrollo de ejercicios prácticos y análisis de casos reales, permitiendo identificar errores y elaborar correctamente liquidaciones de sueldo parciales conforme a la normativa vigente.	Módulo 1: Fundamentos y Liquidación • Estructura de remuneraciones (caso real) • Marco normativo aplicado • Errores frecuentes • <u>Actividades:</u> -Análisis de liquidación real -Identificación de errores Módulo 2: Cálculo de Haberes • Asignaciones (profesional, zona, responsabilidad) • Bienios (antigüedad) • Funciones críticas • Bonificaciones • <u>Actividades:</u> -Cálculo de bienios - Cálculo de función crítica -Ejercicios con múltiples asignaciones Módulo 3: Descuentos y Casos Especiales • Descuentos previsionales e impuesto • Horas extraordinarias • Licencias médicas • Atrasos y descuentos • <u>Actividades:</u> -Cálculo de horas extras -Ajuste por licencia médica -Descuento por atrasos -Caso completo con descuentos Módulo 4: Taller Integrador • Proceso completo de remuneraciones • Validación y control • Actividad central: • Simulación completa: -Haberes + descuentos + liquidación final	Modalidad: E-learning Profesión requerida: contar con título técnico y/o profesional En el ámbito de la educación tales como pedagogía, psicopedagogo, psicólogo y trabajador social. Perfeccionamiento: (Diplomados - capacitación de especialización - Magíster): Es deseable que el equipo de relatores que prestará el servicio de capacitación cuente con especialización en gestión del aprendizaje, didáctica, evaluación, diseño instruccional, habilidades del aprendizaje, gestión educativa. Experiencia impartiendo cursos de la temática: Mínimo 3 años de experiencia impartiendo cursos en competencias docentes hacia atrás desde la fecha de publicación de las presentes términos de referencia. Metodología de enseñanza y aprendizaje: Sesiones E-learning Actividades evaluadas durante la realización del curso. Evaluación de los aprendizajes: El curso se basará en una evaluación continua que permitirá medir el progreso de los participantes a lo largo de las diferentes etapas. Además, se implementarán proyectos prácticos que reflejen la aplicación de los conocimientos adquiridos en situaciones del mundo real. Este enfoque de evaluación proporcionará una comprensión más profunda de las habilidades y competencias desarrolladas durante el curso. Aprobación con nota igual o superior a 4.0, en escala de 1.0 a 7.0 y cumplimiento de 70% de participación en sesiones.

2.9 METODOLOGÍA

Las actividades de capacitación, de los 7 ítems, se realizarán en modalidad E-Learning, según se indica en la especificación técnica de cada ítem.

Los cursos de capacitación mencionados en el apartado anterior deberán utilizar como metodología, clases expositivas (que no supere el 30% de las hrs. de la actividad de capacitación, salvo que sea necesario), participativas e interactivas, y actividades prácticas (al menos un 70% de las hrs. de la actividad de capacitación, para poner en práctica lo aprendido). Lo anterior puede variar, según lo indicado en los respectivos ítems en el punto 2.8 de los términos de referencia.

El Contratista deberá aportar a los/as funcionarios/as participantes del servicio de capacitación, toda la información y material necesario para poder participar de forma correcta en cada una de las sesiones (acceso a plataforma, documentos, bibliografía, etc.), de acuerdo con las especificaciones técnicas de cada ítem (actividad de capacitación).

Para la realización de los ítems (actividades de capacitación) el Contratista deberá contar con material expositivo, que permita ir haciendo el seguimiento de las sesiones. Al comenzar cada sesión, es fundamental que el equipo de relatores informe a los/as funcionarios/as participantes de los contenidos y metodología que se utilizará en dicha sesión, además de las condiciones de participación, de manera de poder generar mayor adherencia.

Además, el Contratista debe comprometer que el equipo de relatores/as propuestos/as estarán disponible/s en cada una de las sesiones del ítem adjudicado, cumpliendo a cabalidad con las horas de duración requeridas, de lo contrario se aplicará multa de acuerdo con el punto 9 de los términos de referencia.

Además, se debe comprometer a establecer reuniones de ajuste, ya sea metodológicos o de contenido, en caso de ser necesario a medida que se va ejecutando la actividad de capacitación.

2.10 EVALUACIÓN DEL CURSO

Para medir el nivel de aprendizaje de conocimientos y/o habilidades por parte de los/las funcionarios/as participantes, el Contratista efectuará al menos una evaluación final (trabajo práctico, sin perjuicio de las evaluaciones prácticas pertinentes a realizarse en las sesiones).

En caso de ser necesario puede hacerse una evaluación diagnóstica previa al inicio del curso, esto se acordará entre la Contraparte Técnica y el Contratista, desde la emisión de Orden de Compra.

Los participantes que no puedan asistir a la sesión final de evaluación, siempre y cuando el porcentaje de asistencia se lo permita, la Subsecretaría, a través de la Contraparte Técnica, solicitará al Contratista una excepción en caso de que la justificación del participante sea aprobada, para poder rendir la evaluación en un plazo no superior a 5 días hábiles desde el término del curso, salvo que se acuerde un plazo mayor, el cual no podrá superar los 10 días hábiles. De acuerdo con esto, los participantes que se encuentren en esta situación deben contar con el porcentaje mínimo permitido para aprobar, es decir, contar con un 70% de asistencia a las sesiones anteriores a la evaluación final, salvo que hayan existido justificaciones fundadas por parte de los participantes para ausentarse a un mayor número de sesiones de las permitidas, lo que deberá ser aprobado por la Contraparte Técnica. De igual manera, el mínimo, independiente de las razones será de un 70% de asistencia.

2.11 FINALIZACIÓN Y CIERRE DEL CURSO.

El Contratista deberá entregar un certificado en formato digital a cada participante que apruebe el curso, además de hacer llegar la totalidad de los certificados en formato físico a la Contraparte Técnica. La Subsecretaría a través de la Contraparte Técnica, debe visar previamente los certificados, asegurando que los nombres y apellidos de los participantes se encuentren correctamente escritos. Este solo se entregará a los participantes que hayan cumplido las condiciones de aprobación mínimas, es decir, asistencia mínima de un 70% (salvo excepciones, se podrá aprobar con un porcentaje menor, pero superior a 60%), y nota igual o superior a 4.0. En caso de contar con nota inferior a 4.0, y posee una asistencia de 70%, existe la posibilidad de rendir una nueva evaluación, cuyo resultado final se definirá considerando las

notas obtenidas. Una vez que finalice la actividad de capacitación, el Contratista deberá informar a la Contraparte Técnica vía correo electrónico la fecha de dicha finalización, a partir de la cual dispondrá de un plazo de 10 días hábiles para entregar el Informe Técnico de la actividad de capacitación, indicando claramente el estado obtenido por cada participante (notas y asistencia), además del cumplimiento de los objetivos de Desempeño y Aprendizaje, su nivel de logro; identificar aspectos positivos del curso, aspectos por mejorar, y recomendaciones que permitan continuar con una línea de formación de los funcionarios y funcionarias de la Subsecretaría.

3. SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS CONVENIENTE.

La oferta seleccionada será aquella que presente la mejor propuesta económica en base al valor unitario del servicio requerido.

Se ponderará la evaluación de contenidos a revisar, experiencia del relator y factibilidad económica.

Criterios de Evaluación

Como se señaló anteriormente, se evaluarán solo las ofertas declaradas admisibles y que han presentado debidamente la documentación requerida, en conformidad con los siguientes criterios:

Criterios de evaluación	Ponderación total del criterio
1. Certificación y/o Acreditación de experiencia del relator o equipo de relatores propuesto por el Oferente, relativa al ítem al cual postula	25%
2. Certificación y/o Acreditación de la formación del relator o equipo de relatores para impartir el servicio requerido de acuerdo al ítem al cual postula	15%
3. Evaluación Propuesta Técnica: Elementos diferenciadores	10%
4. Programas de integridad	10%
5. Presentación oportuna de los antecedentes	5%
6. Oferta Económica	35%
TOTAL	100%

Descripción de los criterios de evaluación y su aplicación.

3.1.- Certificación y/o Acreditación de experiencia del equipo de relatores (2 mínimo) por el Oferente, relativa al ítem al cual postula. (25%).

Descripción	Puntaje
El equipo de relatores (2 mínimo) propuesto por el Oferente cuenta con 13 o más experiencias de un mínimo de 20 horas (cada una de ellas), impartiendo servicios de capacitación en el ítem ofertado, en los últimos 36 meses en instituciones públicas y/o privadas contados desde la fecha de publicación de los presentes términos de referencia., las cuales deberán ser respaldadas con su correspondiente certificado de experiencia efectiva firmado y timbrado por la institución. (Anexo N°5).	100 puntos
El equipo de relatores (2 mínimo) propuesto por el Oferente cuenta con ocho a doce experiencias de un mínimo de 20 horas (cada una de ellas), impartiendo servicios de capacitación en el ítem ofertado, en los últimos 36 meses en instituciones públicas y/o privadas contados desde la fecha de publicación de los presentes términos de referencia., las cuales deberán ser respaldadas con su correspondiente certificado de experiencia efectiva firmado y timbrado por la institución. (Anexo N°5).	50 puntos

El equipo de relatores (2 mínimo) propuesto por el Oferente cuenta con cuatro a siete experiencias de un mínimo de 20 horas (cada una de ellas), impartiendo servicios de capacitación en el ítem ofertado, en los últimos 36 meses en instituciones públicas y/o privadas contados desde la fecha de publicación de los presentes términos de referencia., las cuales deberán estar respaldadas con su correspondiente certificado de experiencia efectiva firmado y timbrado por la institución. (Anexo N°5).	25 puntos
El equipo de relatores (2 mínimo) propuesto por el Oferente cuenta con tres o menos experiencias de un mínimo de 20 horas (cada una de ellas) impartiendo servicios de capacitación en el ítem ofertado, en los últimos 36 meses en instituciones públicas y/o privadas contados desde la fecha de publicación de los presentes términos de referencia., las cuales deberán ser respaldadas (cada una de ellas) con el correspondiente certificado de experiencia efectiva firmado y timbrado por la institución (Anexo N° 5).	0 puntos

El puntaje obtenido se multiplicará por un 25% que es la ponderación indicada para el criterio, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Criterio = Puntaje obtenido * 0.25

3.2.- Certificación y/o Acreditación de la formación del equipo de relatores (2) para impartir el servicio requerido de acuerdo al ítem al cual postula (15%).

Descripción	Puntaje
El equipo de relatores (2 mínimo) propuesto cuenta con formación técnico profesional y/o profesional (según corresponda al requisito especificado en los presentes términos de referencia.) dictado por una institución de nivel superior relacionada con la temática del ítem ofertado,	100 puntos
El equipo de relatores (2 mínimo) propuesto cuentan con formación técnico profesional y/o profesional (según corresponda al requisito especificado en los términos de referencia.) y adicionalmente, cuentan con Diplomado(s) relacionado con la temática y/o curso(s) de especialización* del ítem ofertado, de acuerdo con lo indicado en los puntos 2.3 y 2.8 de los términos de referencia., con una antigüedad, de este último, no superior a 10 años contados desde la fecha publicación de los presentes términos de referencia..	50 puntos
El equipo de relatores (2 mínimo) propuesto cuentan con formación profesional y adicionalmente, al menos uno de ellos posee(n) uno o más Magíster(s) relacionado(s) al ítem ofertado, de acuerdo con lo indicado en los puntos 2.3 y 2.8 de términos de referencia, con una antigüedad, de este último, no superior a 10 años contados desde la fecha publicación de los presentes términos de referencia.	0 puntos

* Curso de especialización: Un curso de especialización es un programa académico diseñado para proporcionar un conocimiento más profundo y específico en un área particular de estudio. Suele ser más corto centrándose en desarrollar habilidades y conocimientos especializados. En caso de proponer para un mismo ítem (curso) más de un relator con diferentes niveles de formación (profesional o técnico), se considerará para su evaluación al relator de nivel de formación superior.

La subsecretaría de Educación Superior se reserva el derecho de evaluar la veracidad de los documentos entregados, declarando inadmisibles las ofertas que presenten documentos alterados, falsificados o enmendados para ser considerados en esta evaluación.

El puntaje obtenido se multiplicará por un 15% que es la ponderación indicada para el criterio, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Criterio = Puntaje obtenido * 0.15

C3.- Evaluación propuesta técnica: Elementos diferenciadores (10%)

Descripción	Puntaje
La propuesta técnica del oferente cumple con los requisitos mínimos establecidos en términos de referencia, para lo ofertado e incorpora u ofrece 3 (tres) elementos diferenciadores, indicados en el punto 2.2.1 de los términos de Referencia.	100 puntos
La propuesta técnica del oferente cumple con los requisitos mínimos establecidos en términos de referencia, para el ítem ofertado e incorpora u ofrece 2 (dos) elementos diferenciadores, indicados en el punto 2.2.1 de los términos de Referencia.	50 puntos
1. La propuesta técnica del oferente cumple con los requisitos mínimos establecidos en términos de referencia, para el ítem ofertado e incorpora u ofrece 1 (un) elemento diferenciador, indicados en el punto 2.2.1 de los términos de Referencia.	25 puntos
La propuesta técnica del oferente solo cumple con los requisitos mínimos establecidos en términos de referencia para el ítem ofertado.	0 puntos

El puntaje obtenido se multiplicará por un 10% que es la ponderación indicada para el criterio de evaluación, de acuerdo con la siguiente formula:

Criterio = Puntaje obtenido * 0.10

3.3.- Cumplimiento programa de integridad y ética empresarial (10%)

El oferente al postular deberá informar si cuenta con programa de integridad implementado, de acuerdo con el detalle solicitado en Anexo N°6.
El programa de integridad de una empresa u organización se entiende como un conjunto de instrumentos o herramientas que fomentan entre sus integrantes un comportamiento apegado a determinados valores que contribuyan a instalar estándares de integridad, fortaleciendo una conciencia ética que permita combatir la corrupción.
Cada oferente deberá entregar respaldos que permitan verificar que el programa de integridad es conocido por el personal y/o trabajadores/as, tales como: un comunicado interno, mail masivo, impresión de pantalla del sistema o programa, etc.

El puntaje será asignado como se indica en la siguiente tabla:

Descripción	Puntaje
Oferente cuenta con uno o más programa de integridad y ética empresarial implementado y entrega respaldos de verificación.	100 puntos
Oferente no cuenta con programa de integridad y ética empresarial implementado.	0 puntos

El puntaje obtenido se multiplicará por un 10% que es la ponderación indicada para el criterio de evaluación, de acuerdo con la siguiente formula:

Criterio = Puntaje obtenido * 0.10

Nota: para personas naturales este criterio se medirá a través de la firma de la Declaración Jurada de requisitos para ofertar en la Plataforma Mercado Público.

3.4.- Cumplimiento de los requisitos formales de presentación de la oferta (5%):
Bajo este criterio se evaluará el cumplimiento de los requisitos formales de presentación de la oferta en tiempo y forma. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad del servicio de solicitarlos a través del portal www.mercadopublico.cl,

Descripción	Puntaje
-------------	---------

Cumple con los requisitos formales de presentación de la oferta dentro de plazo y forma.	100 puntos
No cumple con los requisitos formales de presentación de la oferta dentro de plazo y forma, pero al momento de ser solicitado o aclarados el oferente subsana los errores u omisiones formales detectadas en la etapa de evaluación, una vez requerido por la comisión evaluadora dentro del plazo dispuesto al efecto.	50 puntos.
No cumple con los requisitos formales de presentación de la oferta dentro de plazo y forma.	0 puntos

El valor de la Oferta Económica más conveniente, para efectos de su evaluación, corresponderá al Valor final del ítem (Curso), Exento de Impuestos:

$$PO = ((OE/OI) * 100) * 0.35$$

En que: PO: será el puntaje obtenido por el oferente
OE: Oferta más económica
OI: Oferta del oferente

NOTA 1: se considerarán exclusivamente los valores expresados en el Anexo N°7 oferta económica.

NOTA 2: La oferta económica debe incluir todos los costos asociados al servicio, la Subsecretaría de Educación Superior en ningún caso ni en ninguna circunstancia será responsable de estos costos asociados

4. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Quien o quienes realicen la selección de la oferta más conveniente deberán elaborar un cuadro comparativo de ofertas, ordenado de menor a mayor precio final con impuesto incluido, en el que dejarán constancia de las ofertas que fueron descartadas por no cumplir con las especificaciones de los bienes requeridos, señalando explícitamente tal incumplimiento de la o las especificaciones señaladas en el número 2 del presente documento.

Quien o quienes realicen la selección de la oferta más conveniente deberán identificar con el nombre o razón social y RUT al proveedor cuya oferta es seleccionada incluido el precio final con impuestos incluidos.

Dicho cuadro comparativo debe ser suscrito con el nombre completo, RUT, cargo, calidad jurídica y firma de quien o quienes realizan la selección de la oferta más conveniente.

No es posible seleccionar una oferta por una cualidad que no haya sido expresamente señalada en el número 2 del presente documento.

4.1 CLÁUSULAS DE DESEMPATE

En caso de producirse un empate se seleccionará la oferta que demuestre que tiene la mayor cantidad de personas con discapacidad con contrato indefinido. Este certificado es emitido por el Registro Nacional de Discapacidad.

5. ANTECEDENTES QUE EL OFERENTE DEBE ENVIAR A LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN A TRAVÉS DE WWW.MERCADOPUBLICO.CL

Nota Importante: El aplicativo de compra ágil no cuenta con la funcionalidad para realizar preguntas y respuestas, ni para solicitar aclaraciones a las ofertas recibidas, por lo que estas instancias no pueden ser consideradas en el proceso de compra ágil.

Lo anterior en cumplimiento con el Artículo 35 ter de la Ley de Compras N°19.886 de 2003, que prohíbe la comunicación entre los participantes o interesados en el proceso de contratación una vez iniciado el procedimiento de contratación, o entre eventuales interesados o participantes en él y las personas que desempeñen funciones en el organismo licitante que participen del proceso de adjudicación, independientemente de su calidad jurídica, en lo referido directa o

indirectamente a tal proceso, salvo que se realice a través del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas.

El Oferente (proveedor) deberá ingresar a través del portal www.mercadopublico.cl lo siguiente:

- a) El precio ofertado a través del aplicativo disponible en www.mercadopublico.cl.
- b) Deberá completar, y firmar **anexo n°1 programas de integridad y ética empresarial (compliance)**.
- c) Deberá completar, y firmar **Anexo N°1 “Oferta Técnica Servicio de Capacitación”**.
- d) Deberá completar, y firmar **Anexo N°3 “Presentación Antecedentes y Experiencia del/los/las Relator/es/as”**.
- e) Deberá completar, y firmar **Anexo N°4 “Oferta Económica”**.
- f) Además, el oferente **podrá, para efectos de un posible empate**, adjuntar certificado el emitido por el Registro Nacional de Discapacidad, que informa la cantidad de personas con discapacidad con contrato indefinido y el contrato de trabajo u honorarios que acredite el vínculo contractual, con los datos sensibles no pertinentes, tachados.

Para efectos de desempate el oferente (proveedor) podrá adjuntar el o los certificados emitidos por el Registro Nacional de Discapacidad

6. CONTRAPARTE TÉCNICA.

Asumirá el rol de Contraparte Técnica, el(la) funcionario(a) público(a) que cumpla las funciones de **Profesional de la Unidad de Gestión y Desarrollo de Personas**. Serán funciones de esta Contraparte Técnica, entre otras, las siguientes:

- a) Colaborar y asistir al contratista en el ámbito de sus competencias.
- b) Supervisar y controlar el desarrollo de la entrega de los bienes.
- c) Autorizar por escrito las adecuaciones y resolver situaciones coyunturales o emergentes no consideradas, que no constituyan modificación del objeto, del precio ni de la vigencia de la contratación.
- d) Recibir conforme los bienes, emitiendo un certificado por la recepción conforme de éstos, o realizar las observaciones correspondientes, incluso devolverlos si estos no se ajustan a las características señaladas en el numeral 4 de este documento.

7. ADMINISTRACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.

La contratación será administrada por el(la) funcionario(a) público(a) que se desempeñe como **Encargada de la Unidad de Gestión y Desarrollo de Personas**, o por el(la) funcionario(a) público(a) de su dependencia que éste(a) designe. Serán funciones del Administrador(a) de la Contratación, entre otras, las siguientes:

- a) Autorizar los pagos correspondientes, previa emisión del Certificado de conformidad entregado por la Contraparte Técnica.
- b) Requerir la aplicación de multas en los casos que corresponda.
- c) Verificar que se cumpla la prohibición de Subcontratación, de acuerdo con lo establecido en el presente instrumento.
- d) Solicitar el término anticipado en el caso que corresponda.
- e) Enviar a la Unidad de Administración Interna el certificado de recepción conforme de los bienes/servicios recibidos para que este lo adjunte a la orden de compra respectiva en la página www.mercadopublico.cl.

8. PRECIO Y FORMA DE PAGO.

La Subsecretaría pagará al Contratista por los bienes/servicios prestados, de acuerdo al valor ofertado por cada entrevista Psicolaboral realizada, previa recepción conforme.

El pago objeto de la presente Compra será en pesos chilenos y será efectuado dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura o documento tributario electrónico, respectivo, debiendo el contratista acompañar para la emisión de la factura los siguientes antecedentes:

- a) Certificado que indique la **recepción conforme** de los bienes requeridos, otorgado por la Contraparte Técnica de la Subsecretaría señalada en los presentes términos.
- b) Certificado emitido por la Dirección del Trabajo denominado “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales”, que acredite que el Contratista no tiene deudas laborales o previsionales con los trabajadores que participan o elaboran el servicio requerido, adjuntando la nómina de tales trabajadores. Sin perjuicio de lo anterior, para estos efectos se podrá acompañar cualquier antecedente idóneo que permita acreditar el cumplimiento de las señaladas obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores, incluido el pago de remuneraciones. En el evento de que el Contratista no tenga trabajadores o los trabajadores que participan o elaboran el servicio requerido no tengan un contrato de trabajo regido por el Código del Trabajo, no deberá presentar dicho certificado, bastando solo con una declaración jurada simple que señale que el Contratista no tiene trabajadores o los trabajadores que participan o elaboran el servicio requerido no tienen un contrato de trabajo regido por el Código del Trabajo.
- c) Las facturas respectivas, deben ser enviadas en archivo xml a la siguiente casilla de intercambio: **dipresrecepcion@custodium.com**, además de su envío al correo electrónico registrado por la Contraparte Técnica de la Subsecretaría, para tramitar su proceso de pago, adjuntando copia de la Orden de Compra.

La Subsecretaría podrá reclamar en contra del contenido de la factura de acuerdo a la Ley N°19.983.

La Subsecretaría **podrá retener de los pagos** que correspondan el monto que adeude el contratista por concepto de remuneraciones u obligaciones previsionales con sus trabajadores si correspondiese. Dicho monto será utilizado para pagar al trabajador o a la institución previsional respectiva.

Para proceder a ejecutar el o los pagos que correspondan, la **orden de compra debe encontrarse aceptada** por el Contratista, en el portal www.mercadopublico.cl.

El Documento Tributario Electrónico (**DTE**), es decir, factura, nota de crédito, nota de débito u otro, emitido por el proveedor, debe incluir **correctamente el ID de la orden de compra** asignada en Chilecompra.

El pago deberá realizarse a través de **transferencia electrónica**, para ello el Contratista deberá informar a la Subsecretaría, al momento de la aceptación de la orden de compra, los antecedentes de la **cuenta corriente respectiva y el nombre del Banco receptor** de dicha transferencia, para ello, deberá entregar una carta de transferencia con los antecedentes antes dichos.

El contratista podrá informarse acerca del sistema de gestión de DTE en el siguiente link: <http://dipres.gob.cl/590/w3-propertyvalue-25189.html> donde encontrará instructivos, manuales y videos o visitar la página web de Dipres.

9. MULTAS.

Se considerarán infracciones sujetas a multa, las siguientes:

- a) En caso de que el Contratista no disponga del relator o de la totalidad del equipo de relatores presentado/s en la propuesta adjudicada, según se indica en el punto 2.3 de los Terminos de referencia, se aplicará una multa de 10% del valor total del ítem respectivo, con un límite de un evento.
- b) Si se produce alguna modificación de relator/a, durante el desarrollo del servicio sin previo aviso y aprobación de la Contraparte Técnica, se aplicará una multa de 5% del valor total del ítem respectivo, con un límite de un evento.

- c) En caso de que el Contratista no ejecute el servicio en los plazos definidos en el punto 2.2 de los Terminos de referencia, la Subsecretaría aplicará una multa de 1% del valor total del ítem respectivo, por cada sesión no ejecutada, con un máximo de 5 días hábiles de atraso.

Dichas multas no se aplicarán si el atraso o incumplimiento se produce por caso fortuito o fuerza mayor, en cuyo caso la subsecretaría de Educación Superior ampliará el plazo, si corresponde, por un término equivalente a la duración del impedimento respectivo, previa comunicación por escrito del proveedor adjudicado y calificación conforme por parte de la subsecretaría, en orden a que los hechos invocados efectivamente configuran el caso fortuito o fuerza mayor alegado, según la definición del código civil y que tales hechos se encuentran debidamente comprobados.

9.1 Límite de Multas

El límite para la aplicación de las multas corresponde al 30% (treinta por ciento) del valor total del contrato, en caso de excederse ese límite, se entenderá que el adjudicatario ha incurrido en incumplimiento grave y la Subsecretaría de Educación Superior podrá poner término a este contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, se podrán interponer las acciones civiles que corresponda, para ser indemnizado de los daños y perjuicios que hubiere ocasionado el incumplimiento del proveedor.

9.2 Procedimiento de aplicación multa

Si la contraparte técnica considera que existe mérito suficiente para la aplicación de una multa, comunicará por escrito su decisión al proveedor, indicando los fundamentos y monto de la misma.

El proveedor dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contado desde la notificación, para efectuar sus descargos.

La notificación al proveedor se efectuará mediante el envío de un sólo correo electrónico con todos los antecedentes fundantes.

Una vez efectuados los descargos o transcurrido el plazo sin que se hubieran formulado, la contraparte técnica, remitirá los antecedentes a la División Jurídica para que analice y proponga la resolución al jefe del Servicio, quien dictará el respectivo acto administrativo previa ponderación de los antecedentes.

Las resoluciones que apliquen multas serán susceptibles de reclamarse de acuerdo con la Ley N°19.880.

10. RESPONSABILIDAD.

El Contratista responderá de culpa leve, en conformidad a las reglas generales de responsabilidad civil previstas en el Art. 1547 del Código Civil para contratos bilaterales onerosos, por daños directos y previstos.

En el evento de estar en riesgo la continuidad de la contratación o criticidad de esta, cuestión debidamente calificada por la Contraparte Técnica, responderá de culpa levísima.

11. OBLIGACIÓN DE DEFENSA, INDEMNIZACIÓN O CONTINUIDAD EN CASO DE INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL.

El Contratista declarará ser titular único y exclusivo de la totalidad de los derechos necesarios para suscribir y ejecutar la respectiva contratación.

El Contratista será responsable si se infringe cualquier tipo de patente, marca registrada o derechos de propiedad industrial o intelectual, y la ley sobre delitos informáticos. El Contratista

deberá encontrarse siempre facultado para proveer los bienes requeridos propuestos y Adquiridos.

El Contratista podrá hacer mención de las acciones desarrolladas con ocasión de la respectiva contratación, en su difusión y presentaciones técnicas.

12. SUBCONTRATACIÓN.

Se prohíbe la subcontratación para esta contratación.

13. PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS.

El Contratista declarará ser titular único y exclusivo de la totalidad de los derechos necesarios para suscribir y ejecutar la respectiva contratación.

El Contratista será responsable si se infringe cualquier tipo de patente, marca registrada o derechos de propiedad industrial o intelectual, y la ley sobre delitos informáticos. El Contratista deberá encontrarse siempre facultado para proveer los bienes requeridos propuestos y Adquiridos.

El Contratista podrá hacer mención de las acciones desarrolladas con ocasión de la respectiva contratación, en su difusión y presentaciones técnicas.

14. INDEMNIDAD.

El Contratista estará obligado a indemnizar, defender y mantener segura a la Subsecretaría por cualquier pérdida, daño, demanda o responsabilidad que provenga o se base en el incumplimiento de alguna de las obligaciones de la contratación. Sin embargo, si la correspondiente sentencia firme declara que la pérdida, daño, demanda o responsabilidad no proviene de la culpa o dolo del Contratista, ni proviene del incumplimiento de una obligación establecida en la respectiva Contratación, no será obligación del Contratista indemnizar a la Subsecretaría.

El Contratista estará especialmente obligado a prevenir e indemnizar a la Subsecretaría, contra cualquier acción judicial que pueda entablarse en su contra, derivada del uso o supuesto uso de cualquier patente, licencia, diseño, marca comercial, nombre u otros derechos patentados que se utilicen en la o para la provisión de los bienes y durante todo el período de la Contratación y que sea responsabilidad del Contratista o de algún subcontratista de éste.

15. VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN

La presente contratación tendrá una vigencia **de 90 días corridos contados del envío de la orden de compra al proveedor**

16. PACTO DE INTEGRIDAD.

El contratista declara que, por la sola aceptación de la orden de compra, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto del presente instrumento y demás documentos integrantes. Especialmente, el contratista acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con el presente instrumento, asumiendo expresamente los siguientes compromisos durante la vigencia de la contratación:

- a) Se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de compra ágil, ni con la ejecución de la presente contratación, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso de compra ágil, en su toma de decisiones o en la posterior y ejecución de la presente contratación.

- b) Se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
- c) Se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos de la presente compra ágil, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la presente compra ágil.
- d) Se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en la presente compra ágil.
- e) Manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en el presente instrumento, sus documentos integrantes y él o las contrataciones que de ellos se derivase.
- f) Se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en el presente instrumento, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
- g) Reconoce y declara que la propuesta presentada en la compra ágil es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad presentadas.
- h) Se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y, en general, por todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente compra ágil, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

17. PROGRAMAS DE INTEGRIDAD.

El Contratista deberá contar con programas de integridad que mitiguen riesgos de corrupción, conocidos por sus trabajadores, que promuevan el conocimiento de las normas que establecen inhabilidades para contratar con el estado, esto es, el artículo 4° de la ley N° 19.886; artículo 26 letra d), del DFL N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y reconstrucción que “Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, de 1973”; artículo 35 quáter de la Ley N° 19.886, modificada por la Ley N° 21.634; artículo 33, de la Ley N° 21.595, sobre delitos económicos; y, que establezcan directrices para la aplicación de un modelo de prevención de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho a funcionario público nacional o extranjero, establecidos en la Ley N° 20.393.

Se considerarán “Programas de integridad” el conjunto de instrumentos internos del contratista que fomenten entre su personal, si lo tuviese, un comportamiento apegado a determinados valores que contribuyan a instalar, favorecer y fomentar la integridad ética y profesional entre quienes forman parte de la institución como, asimismo el recto y correcto ejercicio de sus funciones, en especial aquellos instrumentos que resguarden el cumplimiento, por parte del contratista y su personal, de las conductas **indicadas en la cláusula precedente** denominada pacto de integridad.

El proveedor debe adjuntar el o los programas de integridad que mantenga o señalar expresamente si no tiene, de acuerdo a lo señalado en el Anexo N°6.

18. TÉRMINO ANTICIPADO DE LA CONTRATACIÓN.

La Subsecretaría podrá poner término a la contratación, mediante la cancelación de la orden de compra, en el evento que acaeciére alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Por resciliación o mutuo acuerdo de las partes.
- b) Si se dictare resolución de liquidación, en contra del Contratista, en un procedimiento concursal de liquidación o si transcurriera el plazo de protección financiera concursal una vez dictada la resolución de reorganización o la resolución de reorganización simplificada, en un procedimiento concursal de reorganización,

o si el Contratista cayere en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento de la contratación.

- c) En su caso, si se disuelve la sociedad Contratista.
- d) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
- e) Por incumplimiento grave, debidamente calificado, de las obligaciones contraídas por el Contratista. Se considerarán graves aquellas situaciones en que el incumplimiento supere el límite establecido para cada una de las multas definidas en el número 9 del presente instrumento, o cuando la suma de las multas aplicadas supere el 10% del valor total de la contratación, o por incumplimiento del Pacto de integridad regulado en el número 15 del presente instrumento.
- f) Si el Contratista registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dos últimos años, a la mitad del período de ejecución de la contratación, con un máximo de seis meses.
- g) Por sobrevenir la inhabilidad prevista en el artículo 33 de la Ley N°21.595, sobre delitos económicos.
- h) Por sobrevenir una o más de las inhabilidades contempladas en el Capítulo VII de la Ley N°19.886 (De la probidad Administrativa y transparencia en la contratación pública).

La Subsecretaría podrá poner término anticipado al contrato, además de solicitar judicialmente la indemnización de perjuicios que corresponda, de conformidad a las reglas generales del derecho común.

1. NORMAS LABORALES

El adjudicatario, en su calidad de empleador, será responsable exclusivo del cumplimiento íntegro y oportuno de las normas del Código del Trabajo y leyes complementarias, leyes sociales, de previsión, de seguros, de enfermedades profesionales, de accidentes del trabajo y demás pertinentes respecto de sus trabajadores y/o integrantes de sus respectivos equipos de trabajo.

En consecuencia, el adjudicatario será responsable, en forma exclusiva, y sin que la enumeración sea taxativa, del pago oportuno de las remuneraciones, honorarios, indemnizaciones, desahucios, gratificaciones, gastos de movilización, beneficios y, en general, de toda suma de dinero que, por cualquier concepto, deba pagarse a sus trabajadores y/o integrantes de sus respectivos equipos de trabajo.

La Subsecretaría se reserva el derecho a exigir al contratista, a simple requerimiento de la contraparte técnica, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley de Compras y el artículo 183-C del Código del Trabajo, un certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspección del Trabajo respectiva, o bien, por medios idóneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, respecto de sus trabajadores. Ello, con el propósito de hacer efectivo por parte del órgano comprador, su derecho a ser informado y el derecho de retención, consagrados en los incisos segundo y tercero del artículo 183-C del Código del Trabajo, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones laborales y previsionales, a la que alude el artículo 183-D del mismo Código.

Por otra parte, se deja expresa constancia que la orden de compra no significará en caso alguno que el proveedor, sus trabajadores o integrantes de los equipos presentados por éstos, adquieran la calidad de funcionarios públicos, no existiendo vínculo alguno de subordinación o dependencia de ellos con el órgano comprador.

2. RELACIÓN ENTRE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y EL PERSONAL DEL PROVEEDOR

Se deja expresamente establecido que la Subsecretaría no tiene ni tendrá ninguna relación laboral y, por lo tanto, no asume ninguna obligación para con el personal que el proveedor

destine o contrate para la provisión de los bienes adquiridos, especialmente aquellas relacionadas con aspectos laborales y previsionales, siendo tales obligaciones de exclusiva responsabilidad y cargo del contratista, quien proveerá los bienes bajo su propia responsabilidad y riesgo.

En este sentido, se deja constancia que la orden de compra no significará en caso alguno que el contratista, sus trabajadores, o integrantes de los equipos presentados por estos, adquieran la calidad de funcionarios públicos, no existiendo vínculo alguno de subordinación o dependencia de ellos con la entidad mandante contratante.

El proveedor y el personal bajo su dependencia se obligan a respetar las normas internas e instrucciones del organismo contratante.

ANEXO N°1
PROGRAMAS DE INTEGRIDAD Y ÉTICA EMPRESARIAL (COMPLIANCE)

Oferente cuenta con Programas de Integridad y Ética Empresarial (Compliance), conocidos y aplicados por su personal.	Marcar con una cruz si correspondiera
Si	
NO	

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO N°2
OFERTA TÉCNICA
SERVICIO DE CAPACITACIÓN

El Oferente que desee participar de la presente compra ágil deberá considerar lo siguiente al momento de presentar su oferta. **Repita esta tabla por cada ítem al que postula**
Propuesta Técnica:

TABLA 1: IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE	
Nombre del Oferente	
RUT	
Domicilio legal	
Teléfono	
Correo electrónico	
TABLA 2: IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA	
Indicar ítem del curso al cual postula:	
TABLA 3: COORDINADOR (CONTRAPARTE ADMINISTRATIVA) *	
Nombre	
Cargo que desempeña en la institución	
Dirección envío de correspondencia	
Teléfono fijo	
Teléfono celular	
Correo electrónico	
TABLA 4: OBJETIVO DESEMPEÑO*	
El oferente deberá indicar lo requerido en el punto 2.8 de términos de referencia del ítem al cual postula.	
TABLA 5: OBJETIVOS APRENDIZAJE*	
El oferente deberá indicar lo requerido en el punto 2.8 de términos de referencia del ítem al cual postula.	
TABLA 6: METODOLOGÍA* (INCLUYE PERIODIZACIÓN Y HORARIOS PROPUESTOS DEL CURSO)	
TABLA 7: CONTENIDOS MODULARIZADOS A TRATAR	
TABLA 8: DATOS GENERALES DEL CURSO	
Plataforma (ZOOM o TEAMS) a utilizar para las sesiones Streaming	
Insumos, Materiales, Equipamientos (Características de lo requerido)	
Proceso de evaluación (describir claramente el proceso evaluativo)	

Requisitos de Aprobación	
Propuesta de Fechas año 2025 (si bien este punto se coordinará con el Contratista, a partir de la total tramitación del acto administrativo que apruebe el Contrato respectivo o desde la emisión de Orden de Compra, en su caso)	
Periodización año 2025 (debe tener al menos 2 sesiones semanales en horario laboral. AM. 09:30 – 12:30 hrs. PM 14:00 – 17:00 hrs.). Esto se definirá con el Contratista, a partir de la total tramitación del acto administrativo que apruebe el Contrato respectivo o desde la emisión de Orden de Compra, en su caso, de acuerdo con la disponibilidad de los funcionarios y funcionarias de poder participar en alguno de los dos horarios (AM o PM).	
TABLA 9: ELEMENTOS DIFERENCIADORES	
Ofrece un tutor ayudante que facilite el proceso de trabajo en plataforma, de manera de responder a lo requerido de acuerdo con las condiciones de la actividad de capacitación. Por ejemplo, asesorar a los participantes en el uso de la plataforma, el uso de herramientas tecnológicas disponibles, responder consultas, entre otras.	Si
	No
	No aplica
Incorpora sesión extraordinaria a las indicadas en las especificaciones técnicas del ítem al cual postula, con la finalidad de retroalimentar los resultados de la evaluación final de los participantes.	
Otorga 3 (tres) o más becas* de participación que se adicionan al número de participantes indicados en las especificaciones técnicas del ítem al cual postula.	Si: _____ Cantidad:----- -- No: _____

Nota: De no ofertar el mínimo de becas no será considerada la oferta de este elemento diferenciador en la evaluación técnica.

Si NO oferta alguno de los elementos diferenciadores descritos, marque aquí	
--	--

Notas:

- La aplicación de los elementos diferenciadores ofertados se resolverá en conjunto con entidad capacitadora una vez que se adjudique el(los) ítem(s).
- * Entiéndase por beca, conceder la participación a la actividad de capacitación a tres o más funcionarios(as) de manera gratuita y en igualdad de condiciones a los participantes, según lo indicado en las especificaciones técnicas de cada ítem.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO N°3
PRESENTACIÓN ANTECEDENTES Y EXPERIENCIA DEL/LOS/LAS RELATOR/ES/AS
SERVICIO DE CAPACITACIÓN

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES DEL/LOS/AS
RELATOR/ES/AS

Prioridad de relator/ra			
Nombre del relator/ra			
Nombre del relator/ra			
Nombre completo			
Cédula de Identidad N°			
Dirección		Comuna	
Teléfono de contacto fijo (opcional)		Teléfono de contacto móvil	
Correo electrónico		Tipo de vínculo contractual con el Oferente	
Antecedentes Académicos			
Título	Universidad/ Institución	País	Año
Otro Grado Académico	Universidad/ Institución	País	Año

Deben adjuntarse a este anexo los certificados de título y perfeccionamiento del o los relatores presentados, donde quede reflejado claramente la formación profesional y/o técnica que permitan verificar lo descrito en el cuadro anterior.

EXPERIENCIA EN SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE ACUERDO CON EL ÍTEM AL CUAL POSTULA (marque con una X)	
Cuenta con experiencia en la temática del ítem al que postula	
No cuenta con experiencia en la temática del ítem al que postula	

En caso de contar con experiencia en la temática del ítem al que postula, se debe completar lo siguiente:

Antecedentes Laborales / Experiencia profesional						
Correlativo	Nombre del curso (ítem) al que oferta	Nombre del Curso de Capacitación relatado en la temática del ítem ofertado	N° de hrs. Pedagógicas de la/s actividad/es de capacitación	N° de participantes de la/s actividad/es de capacitación	Institución a la cual se le prestó el servicio de capacitación	Mes y año en que realizó la actividad de capacitación en la temática del ítem correspondiente.
1						

2						
3						
...						
15						

Debe adjuntarse a este anexo los respaldos que acrediten las experiencias indicadas. Sólo se considerarán las 15 primeras experiencias por ítem que cumplan con los requerimientos técnicos.

Adicionalmente, el oferente deberá presentar el respectivo certificado que acredite la experiencia del relator en el ítem al cual postula. Para ello, deberá hacer uso del modelo de certificado adjunto.

CERTIFICADO

Por medio del presente certificado, NOMBRE, RUT, CARGO, INSTITUCION certifica que NOMBRE RELATOR/A RUT, , entregó servicios de capacitación a nuestra institución de acuerdo con lo siguiente:

Nombre del Curso:	
Cantidad de Horas:	
Fecha de Ejecución:	
Orden de compra- factura-boleta. (según corresponda)	

En el marco de dicha actividad, NOMBRE RELATOR/A ha entregado a entera satisfacción los elementos objeto del contrato, los que han sido verificados, siendo recibidos de conformidad con lo establecido en el mismo.

Se entrega el presente certificado a petición del interesado para los fines que se estimen convenientes.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO N°4

OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica presentada debe detallar el valor unitario de por cata curso ofertado.

Detalle de costos:

N° Ítem	Nombre del curso	VALOR TOTAL NETO	VALOR TOTAL BRUTO MENSUAL
1	Curso "R" Base Datos		
2	Atención de Público		
3	Gestión ambiental en el Sector Público PMG Estado Verde		
4	Resolución de Conflictos Laborales		
5	Curso de Lengua de Señas		
6	Conducción Eficiente		
7	Ítem Remuneraciones EUS – Práctico		
Valor Final			

Exento IVA : _____

Afecto IVA: _____ - _

NOTA 1: Es importante, que el valor r final registrado en este recuadro debe coincidir con lo ofertado en plataforma www.mercadopublico.cl.

NOTA 2: Es exclusiva responsabilidad del oferente el valor que declara en el anexo económico, el cual es invariable en el transcurso de la licitación.

Nota 3: El proveedor, en el presente anexo deberá declarar si es exento o afecto a IVA u otro impuesto.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL